



DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 800.098.203-1



CONTRATO N° 031 DE 2010 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA Y MONICA MILENA MUÑOZ PIDACHE

CONTRATO	N° 031 DE 2010
CONTRATANTE: NIT:	MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA 800.098.203-1
CONTRATISTA: C.C.	MONICA MILENA MUÑOZ PIDACHE 21182984
OBJETO:	"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA GESTION DE LA SECRETARIA DE PLANEACION EN LA ASISTENCIA TECNICA AL MANEJO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS"
VALOR	DIEZ MILLONES DE PESOS (\$10.000.000) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCION:	CINCO (05) MESES.
LUGAR Y FECHA:	SAN CARLOS DE GUAROA, 25 DE ENERO DE 2010

Entre los suscritos a saber, EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA, representado legalmente por **CESAR ALFONSO MUÑOZ MUÑOZ**, mayor de edad, vecino y domiciliado en San Carlos de Guaroa, identificado con cédula de ciudadanía N° 7.837.974 de San Carlos de Guaroa, en su calidad de alcalde del Municipio de San Carlos de Guaroa debidamente posesionado según consta en acta de posesión del veintinueve (29) de Diciembre de 2.007, autorizado para contratar por parte del Concejo municipal mediante acuerdo No 015 del 9 de Noviembre de 2009, quien para los efectos del presente acuerdo se denominará **EL MUNICIPIO (CONTRATANTE)**; y de otra **MONICA MILENA MUÑOZ P.**, también mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía N° 21.182.984 de Cumaral - Meta, quién en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, de conformidad con la ley 80 de 1993 y 1150 de 2007, hemos convenido celebrar el presente Contrato de prestación de servicios profesionales, consignado en las cláusulas que se pactan a continuación, previas las siguientes consideraciones: **A)** Que el Banco de programas y proyectos es un instrumento para la planeación municipal, en el cual se deben registrar y sistematizar todos los proyectos de inversión viables técnica, ambiental y socio-económicamente factibles y susceptibles de ser financiados con recursos del presupuesto del Municipio y/o cofinanciados con recursos de entidades gubernamentales, que estén enmarcados en el Plan de Desarrollo y/o en los Planes Sectoriales. **B)** Que la Ley 38 de 1989, considerando la inversión pública como un elemento directo y motivador del proceso de la Planeación en todos los órdenes Gubernamentales, establece la creación del Banco de Proyectos de

"LA FUERZA DEL PUEBLO 2008 - 2011"
Cll 4 N° 10 - 37 Centro Te. 655 70 16 Fax 655 70 97



DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 800.098.203-1



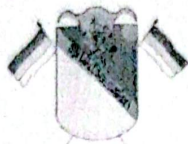
CONTRATO N° 031 DE 2010 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA Y MONICA MILENA MUÑOZ PIDACHE

Inversión Pública C) Que se necesita una persona natural con perfil idóneo, que preste sus servicios en el área de BIPM, toda vez que dentro de la planta de personal de la administración no hay personal suficiente para ocuparse de la asistencia técnica de tal área. D) Que se requiere contratar a una persona natural que preste el apoyo a la oficina de planeación municipal para el ejercicio de las actividades mencionadas. E) Que este Contrato se regirá por la ley 80 de 1993, 1150 de 2007, Decreto 2474 de 2008 y demás decretos reglamentarios, además por lo establecido en las siguientes Cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA. —OBJETO:** "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA GESTION DE LA SECRETARIA DE PLANEACION EN LA ASISTENCIA TECNICA AL MANEJO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS" teniendo en cuenta la propuesta presentada por EL CONTRATISTA la cual forma parte integral del presente contrato. **CLÁUSULA SEGUNDA. — CLAUSULA SEGUNDA.- ALCANCE DEL OBJETO:** En virtud del contrato, el alcance del objeto comprende las siguientes actividades que se relaciona así:

- Apoyar la administración del Banco de Programas y Proyectos y el sistema de información para la planeación en el Municipio de San Carlos de Guaroa.
- Coordinar el buen funcionamiento del Banco de Programas y Proyectos y el Sistema de seguimiento a los programas y proyectos de Inversión – SEPPI.
- Apoyar a las secretarías, organismos y organizaciones de participación comunitaria válida en la identificación, preparación y evaluación de proyectos de inversión pública que sean de interés y responsabilidad del Municipio o cofinanciados con recursos del presupuesto general de la Nación o de cooperación técnica internacional.
- Apoyar la radicación de los proyectos de inversión que sean presentados por las Secretarías, organismos y organizaciones de participación comunitaria legalmente constituidas.
- Apoyar en el Registro de los proyectos para captar la información requerida para la planeación y gestión de la inversión pública, facilitando de esta manera que las decisiones de inversión obedezcan a criterios de desarrollo y beneficio socioeconómico.
- Apoyar el seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos de inversión que se registran y que son susceptibles de ser financiados con recursos de inversión pública en el Municipio.
- Apoyar la elaboración de informes bimensuales sobre el estado de los proyectos de acuerdo a la ficha de seguimiento físico financiero que sea adoptada por el Banco de Proyectos del Municipio.
- Apoyar la coordinación institucional con el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional (BPIN) y con el Banco de Proyectos departamental, con el fin de complementar y actualizar los avances que en materia legal, metodológica, procedimental y de sistemas, que se vayan dando, como también para establecer un flujo permanente de información.

CLAUSULA TERCERA. -VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor total del presente Contrato es la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS (\$10.000.000)

"LA FUERZA DEL PUEBLO 2008 – 2011"
CII 4 N° 10 – 37 Centro Te. 655 70 16 Fax 655 70 97



DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 800.098.203-1



CONTRATO N° 031 DE 2010 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA Y MONICA MILENA MUÑOZ PIDIACHE

M/CTE. **FORMA DE PAGO:** El Municipio de San Carlos de Guaroa pagará al Contratista en 5 pagos únicos por valor de DOS MILLONES DE PESOS (\$2.000.000) M/CTE, cada uno a mensualidades vencidas, previo visto bueno del supervisor designado que avale el cumplimiento parcial del objeto contratado en el periodo correspondiente. **CLÁUSULA CUARTA. —PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** El plazo de ejecución será de cinco (05) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. **CLÁUSULA QUINTA. AUSENCIA DE SUBORDINACION LABORAL.** El presente contrato no genera relación laboral alguna entre el municipio y el contratista. En consecuencia el municipio no adquiere por este concepto responsabilidad alguna frente al contratista, el cual solo tendrá derecho al reconocimiento de las sumas pactas en este contrato. **CLÁUSULA SEXTA. —SUJECCIÓN DE LOS PAGOS A LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:** EL MUNICIPIO pagará la inversión que ocasione el presente Contrato de Servicios con cargo al siguiente código presupuestal, certificada en disponibilidad No 00069:

CODIGO	DENOMINACION	VALOR
211121	HONORARIOS	\$10.000.000

CLAUSULA SEPTIMA. -INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES: Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato que hicieren necesaria la interpretación, modificación y terminación unilaterales de éste, se dará aplicación a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y los decretos reglamentarios. **CLAUSULA OCTAVA. -INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** EL CONTRATISTA, con la suscripción de éste contrato afirma bajo juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones para contratar, previstas en la Constitución Política y en la Ley y demás disposiciones vigentes sobre la materia, y que si llegare a sobrevenir alguna, actuará conforme lo prevé las mismas normas. **CLAUSULA NOVENA. —PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre un acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito. Para la ejecución se requiere: 1. La existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, conforme a la Ley Orgánica del Presupuesto. **CLAUSULA DECIMA.-LEGISLACIÓN APLICABLE:** El presente contrato se rige de conformidad con la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007, decreto 2474 de 2008 y demás decretos reglamentarios o normas concordantes. **CLÁUSULA DECIMA PRIMERA —DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Forman parte integral de éste contrato todos los documentos que legalmente se requieran en cada una de las etapas del proceso contractual y los que se produzcan durante el desarrollo del mismo. **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -CLAUSULA PENAL PECUNIARIA:** Si llegare a suceder el evento del incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, este deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, el valor correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del Contrato, los que se podrán cobrar, sin que sea necesario la expedición de acto administrativo alguno, con base en el presente documento, el cual prestará mérito ejecutivo. **CLAUSULA DECIMA TERCERA -SUPERVISION,** La labor de supervisión del contrato la ejercerá el



DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 800.098.203-1



CONTRATO N° 031 DE 2010 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA Y MONICA MILENA MUÑOZ PIDIACHE

Secretario de planeación e infraestructura. **CLAUSULA DÉCIMA CUARTA - INTERPRETACIÓN MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL:** El **CONTRATANTE** podrá terminar, modificar e interpretar unilateralmente el presente contrato según las normas escritas en los Artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. **CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DE LA CADUCIDAD Y SUS EFECTOS:** El **CONTRATANTE** podrá declarar la Caducidad del presente contrato, según lo estipulado en el Artículo 18 de la Ley 80 de 1993. **CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DOMICILIO:** Para todos los efectos legales, judiciales y extrajudiciales, se tendrá como domicilio el Municipio de San Carlos de Guaroa - Meta. **CLAUSULA DÉCIMA SEPTIMA VINCULACIÓN DEL PERSONAL:** El contratista es el responsable por la vinculación del personal la cual realizará a su propio nombre, por cuenta y riesgo propio, sin que el **CONTRATANTE** adquiere responsabilidad alguna por sus actos por lo tanto le corresponde al contratista el pago de salarios, prestaciones sociales y demás derechos laborales por vinculación de personal o la celebración de subcontratos. **CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA - CESIÓN:** EL **CONTRATISTA** no podrá ceder el contrato, sin previo consentimiento escrito del **CONTRATANTE**, pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar la aceptación de la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el Artículo 893 del Código de Comercio. El contratista sólo podrá subcontratar previa y expresa autorización del **CONTRATANTE**, quien no adquirirá relación alguna con los subcontratistas. Esta cesión no relevará al **CONTRATISTA** de las responsabilidades o las demás obligaciones emanadas del contrato. EL **CONTRATANTE** podrá exigir al contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento Inmediato y directo de sus obligaciones. En el texto de las cesiones y de los subcontratos se dejará constancia de que éstos se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de lo estipulado en este Contrato. **CLAUSULA DECIMA NOVENA - OBLIGACIONES - DEL MUNICIPIO:** 1) Exigir al contratista la ejecución idónea del objeto del contrato. 2) Constituir las Reservas Presupuestales necesarias para cumplir con sus obligaciones. 3) Hacer los pagos en los términos convenidos. 4) Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. 5) Designar un funcionario que supervise la ejecución del Contrato. **DEL CONTRATISTA:** 1) Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del Contrato. 2) prestar el servicio en las condiciones contratadas 3) Responder por la buena ejecución del Contrato. 4) Garantizar la calidad de los servicios objeto del Contrato. 5) Acatar las indicaciones que el Supervisor le señale en cumplimiento del objeto contratado 6) Suscribir con el Supervisor el Acta de Liquidación, de conformidad con lo previsto en este contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo aquí pactado. 7) Dar cumplimiento al pago de los aportes al sistema de la seguridad social de acuerdo a la ley 828 de 2003, modificatoria del artículo 50 de la ley 789 de 2002. 8) Las demás que demande el cabal cumplimiento del objeto contractual. **CLAUSULA VIGESIMA - DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** Se regirá por lo estipulado el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993. **CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA - SOLUCION A CONTROVERSIAS:** La solución directa es el mecanismo adoptado para dirimir las diferencias suscitadas entre las partes, antes de someterlas a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa (artículos 68 y 69 de la Ley 80 de 1.993) **CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DEL CONTROL DE**

"LA FUERZA DEL PUEBLO 2008 - 2011"
CII 4 N° 10 - 37 Centro Te. 655 70 16 Fax 655 70 97



DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 800.098.203-1



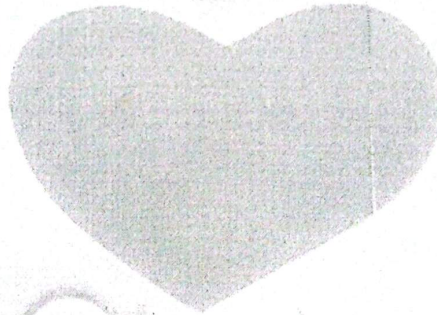
CONTRATO N° 031 DE 2010 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA Y MONICA MILENA MUÑOZ PIDACHE

LA GESTIÓN CONTRACTUAL: El control del proceso contractual se ceñirá a lo estipulado en los Artículos 62 al 67 de la Ley 80 de 1993.

Para constancia se firma en el Municipio de San Carlos de Guaroa Meta el día veinticinco (25) de Enero de 2010.

CESAR ALFONSO MUÑOZ MUÑOZ
Alcalde Municipal

MONICA MILENA MUÑOZ PIDACHE
Contratista



"La Fuerza
del Pueblo"

"LA FUERZA DEL PUEBLO 2008 – 2011"
Cll 4 N° 10 – 37 Centro Te. 655 70 16 Fax 655 70 97



EI SUSCRITO SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA, META.

CERTIFICA QUE:

La Señorita **MONICA MILENA MUÑOZ PIDACHE**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 21.182.984 de Cumaral, Meta, labora en la Alcaldía Municipal de San Carlos de Guaroa, mediante Contrato No.031 del 25 de Enero de 2010, en el cargo de Prestación de Servicios Profesionales para el apoyo a la Gestión de la Secretaría de Planeación en la Asistencia Técnica al manejo del Banco de Programas y Proyectos. Plazo de ejecución cinco (5) meses, valor del Contrato DIEZ MILLONES DE PESOS (\$10.000.000) M/CTE.

Se expide en San Carlos de Guaroa, Meta, a los siete (7) del mes de Abril del año dos mil diez (2010), a solicitud de la interesada.


DANIEL MUÑOZ NEIRA
Secretario de Gobierno.

Preparó: Yolanda T.

"LA FUERZA DEL PUEBLO"

Calle 4 N°. 10 - 37 Tel. 6557016 Fax. 6557097 B. Centro
San Carlos de Guaroa - Meta



EL SUSCRITO SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA, META.

CERTIFICA QUE:

La Señorita **MONICA MILENA MUÑOZ PIDIACHE**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 21.182.984 de Cumaral, Meta, labora en la Alcaldía Municipal de San Carlos de Guaroa, mediante Contrato No.031 del 25 de Enero de 2010, en el cargo de Prestación de Servicios Profesionales para el apoyo a la Gestión de la Secretaría de Planeación en la Asistencia Técnica al manejo del Banco de Programas y Proyectos. Plazo de ejecución cinco (5) meses, valor del Contrato DIEZ MILLONES DE PESOS (\$10.000.000) M/CTE.

Se expide en San Carlos de Guaroa, Meta, a los siete (7) del mes de Abril del año dos mil diez (2010), a solicitud de la interesada.


DANIEL MUÑOZ NEIRA
Secretario de Gobierno.

Preparó: Yolanda T.

"LA FUERZA DEL PUEBLO"

Calle 4 N°. 10 - 37 Tel. 6557016 Fax. 6557097 B. Centro
San Carlos de Guaroa - Meta



**EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL DE SAN CARLOS
DE GUAROA, META**

CERTIFICA QUE:

La Ingeniera **MONICA MILENA MUÑOZ PIDACHE**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 21'182.984 de Cumaral, Meta, labora en la Alcaldía Municipal de San Carlos de Guaroa, mediante contrato No. 146 del 01 de Julio de 2010, en el cargo de prestacón de Servicios Profesionales para el apoyo a la gestón de la secretaria de planeacón en la asistencia técnica al manejo del Banco de Programas y proyectos. Plazo de ejecucón tres (3) meses, valor del contrato SEIS MILLONES DE PESOS (\$ 6.000.000) M/CTE.

Se expide en San Carlos de Guaroa, Meta, a los quince (15) del mes de Julio del año dos mil diez (2010) a solicitud del interesado(a).


RODNEY FRANCISCO ÑUSTES DIAZ
Secretario de Planeacón





EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA, META

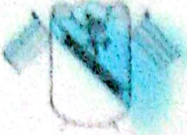
CERTIFICA QUE

La ingeniera **MONICA MILENA MUÑOZ PIDACHE**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 21.182.984 de Cumaral, Meta, laboró en la Alcaldía Municipal de San Carlos de Guaroa, mediante contrato No. 230 del 01 de Octubre del 2.010, en el cargo de prestación de servicios Profesionales, para el apoyo a la gestión de la secretaria de planeación en la asistencia técnica al manejo del Banco de Programas y proyectos. Plazo de ejecución (3) tres meses, valor del contrato SEIS MILLONES DE PESOS (\$ 6'000.000) M/CTE.

Se expide en San Carlos de Guaroa, Meta a los diez y siete (17) del mes de enero del año dos mil once (2011) a solicitud del interesado(a).

CESAR ALFONSO MUÑOZ MUÑOZ
Alcalde Municipal





EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA, META

CERTIFICA QUE

La ingeniera **MONICA MILENA MUÑOZ PIDACHE**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 21.182.984 de Cumaral, Meta, laboró en la Alcaldía Municipal de San Carlos de Guaroa, mediante contratos sucesivos durante el año 2.010, en el cargo de prestación de servicios Profesionales, para el apoyo a la gestión de la secretaria de planeación en la asistencia técnica al manejo del Banco de Programas y proyectos.

Cargo que desempeño con excelentes resultados demostrando responsabilidad e idoneidad en las labores encomendadas, contribuyendo con en el buen desarrollo de mi gestión administrativa como Alcalde Municipal

Se expide en San Carlos de Guaroa, Meta a los tres días (03) del mes de Octubre del año dos mil once (2011) a solicitud del interesado(a).



CESAR ALFONSO MUÑOZ MUÑOZ
Alcalde Municipal

